

석유 및 석유대체연료 사업법 일부개정법률안

(박균택의원 대표발의)

의안 번호	17536
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 17.

발 의 자 : 박균택 · 박정현 · 박 정
허 영 · 황명선 · 김동아
한민수 · 이건태 · 이성운
박지원 · 양부남 의원
(11인)

제안이유 및 주요내용

2016년 국제민간항공기구(ICAO)는 국제 항공부분의 온실가스 감축을 위하여 국제항공 탄소상쇄 · 감축제도(CORSIA)의 이행을 결의하였고, 이에 따라 유럽연합(EU) · 미국 · 일본 등 해외 주요국은 일반 항공유에 혼합하여 사용할 경우 탄소배출량을 크게 감축할 수 있는 지속가능항공유(SAF)의 혼합 · 공급 의무화제도를 도입하고 있음.

그러나 우리나라의 경우 SAF의 혼합 · 공급을 의무화할 법적 근거는 마련되어 있지 않은 상황으로 향후 탄소배출 저감 및 국제 환경규제에 대응하기 위하여 지속가능항공유 혼합 · 공급 의무제도의 도입이 시급하다는 의견이 있음.

이에 석유정제업자 또는 석유수출입업자에게 일정 비율 이상의 SAF 혼합 · 공급을 의무화하고, 의무 불이행에 대한 과징금 부과, 의무이

행 관리기관 지정·운영 등에 관한 사항을 규정함으로써 항공부문의 온실가스 배출량을 감축하고, 지속가능한 항공연료로의 전환을 유도하려는 것임(안 제37조의3부터 제37조의6까지 신설 등).

석유 및 석유대체연료 사업법 일부개정법률안

석유 및 석유대체연료 사업법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조에 제11호의2를 다음과 같이 신설한다.

11의2. “지속가능항공유”란 항공기 운항으로 인한 탄소배출량의 저감을 위하여 항공기의 구조 변경 없이 사용할 수 있는 항공유로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

제32조제1항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 시범보급사업 및 시험연구의 목적으로 석유대체연료를 제조하거나 수입하는 등 산업통상부장관이 탄소중립화를 위하여 필요하다고 인정하는 경우

제7장의2(제37조의3부터 제37조의6까지)를 다음과 같이 신설한다.

제7장의2 지속가능항공유 혼합·공급 의무 등

제37조의3(지속가능항공유의 혼합의무 등) ① 석유정제업자 및 석유수출입업자(이하 “혼합의무자”라 한다)는 대통령령으로 정하는 비율(이하 “혼합의무비율”이라 한다) 이상의 지속가능항공유를 석유제품에 혼합(친환경정제원료를 혼합한 석유를 정제하여 석유제품을 제조

한 경우를 포함한다. 이하 같다)하여야 한다.

② 산업통상부장관은 혼합의무자가 천재지변, 중대한 수급 차질 등 부득이한 사유로 제1항에 따른 혼합의무를 이행할 수 없다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 혼합의무의 이행을 중지하거나 감면할 수 있다.

③ 산업통상부장관은 제1항에 따른 혼합의무의 이행 여부 확인 및 효율적인 운영을 위하여 혼합의무자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 혼합의무자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

제37조의4(지속가능항공유의 공급 의무화 등) ① 석유판매업자(이하 “공급의무자”라 한다)는 지속가능항공유가 혼합의무비율 이상 혼합된 석유제품(이하 “혼합항공유”라 한다)을 공급하여야 한다.

② 제1항에 따라 공급의무자가 의무적으로 공급하여야 하는 혼합항공유의 공급량(이하 “의무공급량”이라 한다)의 합계는 국제적으로 통용되는 범위에서 연도별로 대통령령으로 정한다.

③ 공급의무자는 의무공급량을 초과하여 공급한 경우 초과분을 이월할 수 있으며, 이에 미달한 경우 미달분을 유예할 수 있다. 다만, 공급의무자가 유예를 신청하려는 경우에는 해당 물량을 공급받기로 예정된 수요자와 사전에 협의를 거쳐야 하며, 협의 결과 또는 피해 방지 대책을 수립하여 산업통상부장관에게 제출하여야 한다.

④ 산업통상부장관은 제1항 및 제2항에 따른 공급의무의 이행 여부

확인 및 효율적인 운영을 위하여 공급의무자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 공급의무자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

⑤ 산업통상부장관은 공급의무자가 천재지변, 중대한 수급 차질 등 부득이한 사유로 제1항 및 제2항에 따른 공급의무를 이행할 수 없다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공급의무의 이행을 중지하거나 감면할 수 있다.

제37조의5(의무 불이행에 대한 과징금) ① 산업통상부장관은 혼합·공급의무자가 의무 이행량을 충족시키지 못한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 부족분(제37조의4제3항에 따라 유예한 부족분은 제외한다)에 해당 연도 평균 거래가격의 100분의 150을 곱한 금액의 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

② 산업통상부장관은 제1항에 따른 과징금을 납부하여야 할 자가 납부기한까지 그 과징금을 납부하지 아니한 때에는 국세 강제징수의 예에 따라 징수한다.

③ 석유정제업자등은 혼합·공급의무의 이행에 따른 비용 또는 제1항에 따른 과징금을 그 거래상의 지위를 남용하여 수요자에게 부당하게 전가하여서는 아니 된다.

④ 제1항 및 제2항에 따라 징수한 과징금은 「에너지 및 자원사업 특별회계법」에 따른 에너지 및 자원사업 특별회계의 재원으로 귀속된다.

제37조의6(혼합·공급의무 관리기관의 지정 등) ① 산업통상부장관은 혼합의무자 및 공급의무자의 의무이행을 효율적으로 관리하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 혼합·공급의무 관리기관(이하 “관리기관”이라 한다)으로 지정·운영할 수 있다.

1. 한국석유관리원

2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관

② 관리기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 혼합·공급의무 이행실적의 집계 및 검증

2. 혼합·공급의무 이행 관련 정보의 수집 및 관리

3. 그 밖에 혼합·공급의무의 이행과 관련하여 산업통상부장관이 필요하다고 인정하는 업무

③ 관리기관은 제2항에 따른 업무를 수행하기 위하여 필요한 기준(이하 “혼합·공급의무 관리기준”이라 한다)을 정하여 산업통상부장관의 승인을 받아야 한다. 이 경우 관리기준에는 「국제항공 탄소배출량 관리에 관한 법률」에 따라 인정되는 지속가능항공유의 연료 혼합 기록, 지속가능성증명서 등을 항공운송사업자에게 이전하는 절차에 관한 사항이 포함되어야 한다. 승인받은 혼합·공급의무 관리기준을 변경하는 경우에도 또한 같다.

④ 관리기관으로 지정받으려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 혼합·공급의무 이행 확인 등에 필요한 시설과 인력을 갖추어 산업통상부장관에게 신청하여야 한다.

⑤ 산업통상부장관은 관리기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하거나 시정을 명할 수 있다. 다만, 제1호의 경우와 관리기관이 제2호와 제3호의 어느 하나에 해당하여 시정명령을 받은 날부터 60일 이내에 정당한 사유 없이 이를 이행하지 아니한 경우에는 그 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 관리기관 지정을 받은 경우
2. 제2항 각 호의 업무를 정당한 사유 없이 이행하지 아니한 경우
3. 제4항에 따른 지정기준에 맞지 아니하게 된 경우

⑥ 산업통상부장관은 제1항에 따라 혼합·공급의무 관리기관을 지정할 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 운영 등에 필요한 경비를 지원할 수 있다.

⑦ 그 밖에 관리기관의 신청 및 지정 기준·방법 및 절차 등 관리기관의 지정·운영에 필요한 사항은 산업통상부령으로 정한다.

제38조제1항 중 “제29조·제39조”를 “제29조·제37조의3·제37조의4·제39조”로 하고, 같은 조 제2항 중 “제29조·제39조”를 “제29조·제37조의3·제37조의4·제39조”로 하며, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 검사의 범위는 지속가능항공유의 혼합 및 소비 사실 확인에 필요한 범위로 한정하며, 항공사의 영업비밀에 해당하는 운항자료 등은 보호되어야 한다.

제38조의4제1항 각 호 외의 부분 중 “받는”을 “받는 업무 또는 제37조

의3제3항 및 제37조의4제4항에 따라 자료를 받는”으로, “제29조”를 “제29조·제37조의3 및 제37조의4”로 하고, 같은 항 제1호 및 제2호 중 “제38조 및”을 각각 “제37조의3제3항·제37조의4제4항·제38조 및”으로 한다.

제41조의3제1항제2호 중 “제29조와”를 “제29조, 제37조의3, 제37조의4,”로 하고, 같은 조 제3항제2호 중 “제29조”를 “제29조, 제37조의3, 제37조의4”로 한다.

제45조의2 중 “보고를”을 “자료를 제출받거나 보고를”로 한다.

제49조제1항에 제4호의2를 다음과 같이 신설한다.

4의2. 제37조의3제3항 및 제37조의4제4항에 따른 자료제출요구에 따르지 아니하거나 거짓 자료를 제출한 자

부 칙

이 법은 2027년 1월 1일부터 날부터 시행한다. 다만, 제37조의5의 개정규정은 2029년 1월 1일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 11. (생 략) <u><신 설></u>	제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 11. (현행과 같음) 11의2. “지속가능항공유”란 <u>항공기 운항으로 인한 탄소배출량의 저감을 위하여 항공기의 구조 변경 없이 사용할 수 있는 항공유로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.</u>
12. ~ 15. (생 략) 제32조(석유대체연료 제조·수출입업의 등록 등) ① 석유대체연료 제조·수출입업을 하려는 자는 산업통상부령으로 정하는 바에 따라 산업통상부장관에게 등록하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1.·2. (생 략) <u><신 설></u>	12. ~ 15. (현행과 같음) 제32조(석유대체연료 제조·수출입업의 등록 등) ① ----- ----- ----- ----- -----. ----- -----. 1.·2. (현행과 같음) 3. <u>시범보급사업 및 시험연구의 목적으로 석유대체연료를 제조하거나 수입하는 등 산업통상부장관이 탄소중립화를 위</u>

② ~ ④ (생략)
<신설>

<신설>

하여 필요하다고 인정하는 경우

② ~ ④ (현행과 같음)

제7장의2 지속가능항공유
혼합·공급 의무 등

제37조의3(지속가능항공유의 혼합의무 등) ① 석유정제업자 및 석유수출입업자(이하 “혼합의무자”라 한다)는 대통령령으로 정하는 비율(이하 “혼합의무비율”이라 한다) 이상의 지속가능항공유를 석유제품에 혼합(친환경정제원료를 혼합한 석유를 정제하여 석유제품을 제조한 경우를 포함한다. 이하 같다)하여야 한다.

② 산업통상부장관은 혼합의무자가 천재지변, 중대한 수급 차질 등 부득이한 사유로 제1항에 따른 혼합의무를 이행할 수 없다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 혼합의무의 이행을 중지하거나 감면할 수 있다.

③ 산업통상부장관은 제1항에 따른 혼합의무의 이행 여부 확

<신 설>

인 및 효율적인 운영을 위하여
혼합의무자에게 대통령령으로
정하는 바에 따라 필요한 자료
의 제출을 요구할 수 있다. 이
경우 혼합의무자는 정당한 사
유가 없으면 이에 따라야 한다.
제37조의4(지속가능항공유의 공
급 의무화 등) ① 석유판매업
자(이하 “공급의무자”라 한다)
는 지속가능항공유가 혼합의무
비율 이상 혼합된 석유제품(이
하 “혼합항공유”라 한다)을 공
급하여야 한다.
② 제1항에 따라 공급의무자가
의무적으로 공급하여야 하는
혼합항공유의 공급량(이하 “의
무공급량”이라 한다)의 합계는
국제적으로 통용되는 범위에서
연도별로 대통령령으로 정한다.
③ 공급의무자는 의무공급량을
초과하여 공급한 경우 초과분
을 이월할 수 있으며, 이에 미
달한 경우 미달분을 유예할 수
있다. 다만, 공급의무자가 유예
를 신청하려는 경우에는 해당
물량을 공급받기로 예정된 수

<신 설>

요자와 사전에 협의를 거쳐야 하며, 협의 결과 또는 피해 방지 대책을 수립하여 산업통상부장관에게 제출하여야 한다.

④ 산업통상부장관은 제1항 및 제2항에 따른 공급의무의 이행 여부 확인 및 효율적인 운영을 위하여 공급의무자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 공급의무자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

⑤ 산업통상부장관은 공급의무자가 천재지변, 중대한 수급 차질 등 부득이한 사유로 제1항 및 제2항에 따른 공급의무를 이행할 수 없다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공급의무의 이행을 중지하거나 감면할 수 있다.

제37조의5(의무 불이행에 대한 과징금) ① 산업통상부장관은 혼합·공급의무자가 의무 이행량을 충족시키지 못한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에

<신 설>

따라 그 부족분(제37조의4제3항에 따라 유예한 부족분은 제외한다)에 해당 연도 평균 거래가격의 100분의 150을 곱한 금액의 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

② 산업통상부장관은 제1항에 따른 과징금을 납부하여야 할 자가 납부기한까지 그 과징금을 납부하지 아니한 때에는 국세 강제징수의 예에 따라 징수한다.

③ 석유정제업자등은 혼합·공급의무의 이행에 따른 비용 또는 제1항에 따른 과징금을 그 거래상의 지위를 남용하여 수요자에게 부당하게 전가하여서는 아니 된다.

④ 제1항 및 제2항에 따라 징수한 과징금은 「에너지 및 자원사업 특별회계법」에 따른 에너지 및 자원사업 특별회계의 재원으로 귀속된다.

제37조의6(혼합·공급의무 관리 기관의 지정 등) ① 산업통상부장관은 혼합의무자 및 공급

의무자의 의무이행을 효율적으로 관리하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 혼합·공급의무 관리기관(이하 “관리기관”이라 한다)으로 지정·운영할 수 있다.

1. 한국석유관리원

2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관

② 관리기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 혼합·공급의무 이행실적의 집계 및 검증

2. 혼합·공급의무 이행 관련 정보의 수집 및 관리

3. 그 밖에 혼합·공급의무의 이행과 관련하여 산업통상부장관이 필요하다고 인정하는 업무

③ 관리기관은 제2항에 따른 업무를 수행하기 위하여 필요한 기준(이하 “혼합·공급의무 관리기준”이라 한다)을 정하여 산업통상부장관의 승인을 받아야 한다. 이 경우 관리기준에는 「국제항공 탄소 배출량 관리

에 관한 법률」에 따라 인정되는 지속가능항공유의 연료 혼합 기록, 지속가능성증명서 등을 항공운송사업자에게 이전하는 절차에 관한 사항이 포함되어야 한다. 승인받은 혼합·공급의무 관리기준을 변경하는 경우에도 또한 같다.

④ 관리기관으로 지정받으려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 혼합·공급의무 이행 확인 등에 필요한 시설과 인력을 갖추어 산업통상부장관에게 신청하여야 한다.

⑤ 산업통상부장관은 관리기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하거나 시정을 명할 수 있다. 다만, 제1호의 경우와 관리기관이 제2호와 제3호의 어느 하나에 해당하여 시정명령을 받은 날부터 60일 이내에 정당한 사유 없이 이를 이행하지 아니한 경우에는 그 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방

	<u>법으로 관리기관 지정을 받은 경우</u>
	<u>2. 제2항 각 호의 업무를 정당한 사유 없이 이행하지 아니한 경우</u>
	<u>3. 제4항에 따른 지정기준에 맞지 아니하게 된 경우</u>
	<u>⑥ 산업통상부장관은 제1항에 따라 혼합·공급의무 관리기관을 지정한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 운영 등에 필요한 경비를 지원할 수 있다.</u>
	<u>⑦ 그 밖에 관리기관의 신청 및 지정 기준·방법 및 절차 등 관리기관의 지정·운영에 필요한 사항은 산업통상부령으로 정한다.</u>
제38조(보고 및 검사) ① 산업통상부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 산업통상부령으로 정하는 바에 따라 석유정제업자등, 국제석유거래업자 또는 석유대체연료 제조업자등에게 그 사업에 관한 보고를 명하거나, 소속 공무원으로	제38조(보고 및 검사) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

하여금 석유정제업자등, 국제석유거래업자, 석유대체연료 제조업자등 또는 제21조제1항 각호의 사항에 관한 명령이나 제29조·제39조에 따른 의무의 위반 여부에 대한 확인이 필요하다고 인정되는 자의 사무소 또는 사업장(영업에 사용되는 차량을 포함한다)에 출입하여 장부·서류·시설 등 물건을 검사하거나 시료(試料)를 채취하게 할 수 있다.

② 산업통상부장관은 제22조에 따른 조치를 한 경우 또는 제29조·제39조에 따른 의무의 준수 여부를 확인하기 위하여 필요한 경우에는 산업통상부령으로 정하는 바에 따라 주요 용제소비자 등 대통령령으로 정하는 석유소비자에게 그 석유소비 상황에 관한 보고를 명하거나, 소속 공무원으로 하여금 그 석유소비자의 사무소 또는 사업장에 출입하여 장부·서류·시설 등의 물건을 검사하게 할 수 있다. <후단 신설>

제29조·제37조의3·제37조의4·제39조

② 제29조·제37조의3·제37조의4·제39조

. 이 경우 검사의 범

③ (생 략) 제38조의4(비밀유지) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제38조 및 제38조의2에 따른 보고를 <u>받는</u> 업무를 담당하면서 취득한 정보 또는 자료를 다른 사람 또는 기관에 제공 또는 누설하거나 <u>제29조의</u> 의무위반 여부의 확인을 위한 용도 등 대통령령으로 정하는 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다. 1. <u>제38조 및 제38조의2</u>에 따른 보고를 받는 업무를 담당하는 공무원 2. <u>제38조 및 제38조의2</u>에 따른 보고를 받는 업무를 위탁받은 자 ② (생 략) 제41조의3(자료의 요청) ① 산업통상부장관은 다음 각 호의 어	<u>위는 지속가능항공유의 혼합 및 소비 사실 확인에 필요한 범위로 한정하며, 항공사의 영업비밀에 해당하는 운항자료 등은 보호되어야 한다.</u> ③ (현행과 같음) 제38조의4(비밀유지) ① ----- ----- ----- -----<u>받는 업무 또는 제37조의3제3항 및 제37조의4제4항에 따라 자료를 받는</u>----- -----<u>제29조 · 제37조의3 및 제37조의4</u>----- ----- ----- -----. 1. <u>제37조의3제3항 · 제37조의4제4항 · 제38조 및</u>----- ----- 2. <u>제37조의3제3항 · 제37조의4제4항 · 제38조 및</u>----- -- ② (현행과 같음) 제41조의3(자료의 요청) ① ---- -----
---	--

는 하나에 해당하는 업무와 관련하여 필요한 경우에는 「국세기본법」, 「지방세기본법」 및 「관세법」에 따라 문서로 해당 세무관서의 장이나 지방자치단체의 장 또는 해당 세관장에게 과세정보의 제공을 요청할 수 있다.

1. (생략)

2. 제29조와 제39조제1항제1호부터 제4호까지, 제8호 및 제10호에 따른 의무위반 여부의 확인

② (생략)

③ 산업통상부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무와 관련하여 관계 행정기관의 장, 지방자치단체의 장 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 장에게 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있다.

1. (생략)

2. 제29조 및 제39조에 따른 의무위반 여부의 확인

-----.

1. (현행과 같음)

2. 제29조, 제37조의3, 제37조의
4,-----

② (현행과 같음)

③ -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. 제29조, 제37조의3, 제37조의
4-----

④ (생 략) 제45조의2(벌칙) 제38조의4를 위반하여 <u>보고를</u> 받는 업무를 담당하면서 취득한 정보 또는 자료를 다른 사람 또는 기관에 제공 또는 누설하거나 목적 외의 용도로 사용한 자는 2년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다. 제49조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. ~ 4. (생 략) <u><신 설></u> 5. ~ 7. (생 략) ② ~ ④ (생 략)	④ (현행과 같음) 제45조의2(벌칙) ----- -----<u>자료를 제출받거나 보</u> <u>고를</u>----- ----- ----- ----- -----. 제49조(과태료) ① ----- ----- ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) 4의2. 제37조의3제3항 및 제37조의4제4항에 따른 자료제출 요구에 따르지 아니하거나 거짓 자료를 제출한 자 5. ~ 7. (현행과 같음) ② ~ ④ (현행과 같음)
--	---